

시정 요구 및 통보

1. 제 목 : 퇴직급여 지급 부적정

2. 관계기관 : 가나마마병원

3. 내 용

가. 업무개요

가나마마병원에서는 만 1년 이상 근속한 직원이 퇴직하는 경우에는 계속 근로 기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당한 금액 수준으로 퇴직급여를 지급 하고 있습니다.

나. 관련법령 및 판단기준

공단 「보수규정」 제34조(근속년수 계산)에 따르면 퇴직급여 산정 시 재직기간의 계산은 임명일이 속하는 월부터 퇴직일이 속하는 월까지로 하되 휴직기간 및 정 직기간을 제외한 기간으로 하고, [표 1]에 해당하는 휴직기간은 재직기간으로 정 하고 있습니다.

[표 1] 퇴직급여 산정 시 재직기간으로 적용하는 휴직기간

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 병역법, 기타법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 휴직한 기간2. 업무상 상병으로 인한 휴직기간3. 공단이 실시한 유학으로 인한 휴직기간4. 자녀 양육으로 인한 휴직기간. 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우에는 최초의 1년만, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간5. 가족돌봄 휴직한 기간 중 90일(1년 단위)6. 직위해제 및 인사규정 제38조제1항제1호*의 휴직기간은 100분의 50 <p>* 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때(난임·불임으로 장기간 치료 포함)</p> |
|---|

따라서 퇴직급여 지급을 위한 재직기간 산정 시, 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때의 휴직기간(이하 ‘업무외 상병휴직’이라 한다.)은 100분의 50을 재직기간으로 적용하고, 육아휴직 기간 중 첫째, 둘째 자녀의 휴직기간이 1년이 넘는 경우에는 최초의 1년만을 재직기간으로 적용하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘23년부터 ‘24년 9월까지 **가나마마**병원의 퇴직급여 지급 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 업무외 상병 휴직기간을 잘못 적용하거나 첫째 자녀의 1년을 초과하는 육아휴직 기간을 재직기간으로 포함하여 산정함에 따라 퇴직급여 **₩₩**원을 과다 지급한 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 휴직 사용 직원 퇴직급여 오지급 내역

(단위 : 원)

4. 관계기관 의견

가나마마병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ **가나마마**병원장은

- 과다 지급한 퇴직금 **₩₩**원을 환수하시고,(시정)
- 규정에 따른 재직기간을 적용하여 퇴직급여가 지급될 수 있도록 퇴직급여 지급 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)